MP2606

NETTOYAGE DES VITRES
DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX,
ANNEE 2026-2027 (1 AN RECONDUCTIBLE FOIS)

Procédure adaptée ouverte (MAPAO)

ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.)
ACCORD CADRE

HOTEL DE VILLE
Place de la Libération
94171 Le Perreux sur Marne Cedex

CACHET OU COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - IDENTIFIANT 3

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE PUBLIC.....3

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU CONTRACTANT.....4

ARTICLE 4 - OFFRE DE PRIX 7

ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE PUBLIC - DELAIS D'EXECUTION 7

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE 8

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES 8

ARTICLE 8 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 9

ARTICLE 9 - ACCEPTATION DE L'OFFRE 10

Marché public des Collectivités Locales
Acte d'engagement (caractère écrit et présentation des offres)

Le présent contrat est soumis à l'accord sur le marché public (AMP) conclu conformément au Code de la Commande Publique (CCP).

ARTICLE 1 - IDENTIFIANT

1.1. Désignation du pouvoir adjudicateur

Ville du Perreux-sur-Marne
Hôtel de Ville
94171 LE PERREUX SUR MARNE CEDEX
Tél : 01 48 71 53 53

1.2. Désignation du signataire du marché public :

Madame le Maire du Perreux-sur-Marne.

1.3. Personne habilitée à donner les renseignements :

La Directrice des Services Techniques

1.4. Comptable public assignataire des paiements :

Le Trésorier Principal du Perreux-sur-Marne
Tél : 01 43 24 30 16

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE PUBLIC

Ce marché public de services a pour objet :

Nettoyage des vitres dans les bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 2 fois).

Le présent marché public de services fait l'objet d'une consultation sous forme de procédure adaptée ouverte (envoi dans le même pli de la candidature et de l'offre).

L'accord-cadre à bons de commande sera conclu avec un opérateur économique.

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable du titulaire, selon les modalités expressément prévues.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU CONTRACTANT

3.1. Contractant

Si le candidat se présente seul

Je soussigné(e)

Nom : .....

Prénom : .....

Qualité : .....

☐ signant pour mon propre compte

☐ signant pour le compte de la société

Raison sociale : .....

Adresse du siège : .....

.....

.....

Téléphone : .....

Courriel : .....

Site internet : .....

N° SIRET * : .....

N° au registre du commerce : .....

Ou au répertoire des métiers : .....

Code NAF : .....

**indiquer le SIRET de l'établissement qui émettra la(les) facture(s) sur Chorus Pro, si différent du SIRET du siège social. Dans tous les cas le SIRET doit être indiqué*

En cas de groupement :

Cotraitant n°1

Nom : .....
Prénom : .....
Qualité : .....
☐ signant pour mon propre compte
☐ signant pour le compte de la société
Raison sociale : .....
Adresse du siège: .....
.....
Téléphone : .....
Courriel : .....
Site internet : .....
Numéro SIRET* : .....
N° Reg. com. : .....
N° rép. Métiers : .....
Code NAF/APE : .....

**indiquer le SIRET de l'établissement qui émettra la(les) facture(s) sur Chorus Pro, si différent du SIRET du siège social. Dans tous les cas le SIRET doit être indiqué*

Et en tant que mandataire solidaire :

☐ du groupement solidaire ☐ du groupement conjoint

Cotraitant n°2

Nom : .....
Prénom : .....
Qualité : .....
☐ signant pour mon propre compte
☐ signant pour le compte de la société
Raison sociale : .....
Adresse du siège : .....
.....
Téléphone : .....
Courriel : .....
Site internet : .....
Numéro SIRET* : .....
N° Reg. com. : .....
N° rép. Métiers : .....
Code NAF/APE : .....

**indiquer le SIRET de l'établissement qui émettra la(les) facture(s) sur Chorus Pro, si différent du SIRET du siège social. Dans tous les cas le SIRET doit être indiqué*

Quelle que soit la forme du groupement :

- **Le mandataire représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement,**
- **Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur,**
- **Le mandataire est seul habilité à présenter à l'acheteur la demande de paiement,**
- **Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.**

En cas de groupement CONJOINT :

La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément.

Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné, la demande de paiement mentionne pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par ce dernier.

>>> Une répartition des paiements entre les différents membres du groupement conjoint devra être produite en annexe du présent acte d'engagement, et chaque membre du groupement fournit respectivement son relevé d'identité bancaire (RIB).

En cas de groupement SOLIDAIRE :

>>> Le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

Les membres du groupement solidaire peuvent demander à être réglés sur des comptes distincts. Pour ce faire, une répartition des paiements entre les différents membres du groupement solidaire devra être produite en annexe du présent acte d'engagement et chaque membre du groupement solidaire devra fournir respectivement son relevé d'identité bancaire (RIB).

3.2. Je m'engage ou j'engage le groupement dont je suis mandataire

Le contractant ou le mandataire du groupement d'opérateurs économiques co-contractants, après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières, du cahier des clauses techniques particulières dans leur ensemble ainsi que des documents qui y sont mentionnés :

1. **Déclare accepter ces documents sans aucune modification.**
2. **S'engage à produire les pièces prévues pour la candidature.**
3. **S'engage ou engage le groupement dont il est mandataire, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions de prix ci-après définies.**
4. **Si l'offre est signée au moment de l'attribution, le soumissionnaire s'engage à ce que l'offre soit conforme à celle remise :**
   - sur la plateforme au moment de la remise initiale de l'offre,
   - et en cas de négociation.

ARTICLE 4 - OFFRE DE PRIX

L'accord-cadre est à bons de commande avec les montants annuels en € HT suivants :

- **Montant minimal : 0**
- **Montant maximal : 70 000**

Les prix sont fermes la première année et révisables à partir de la seconde année en cas de reconduction.

Les prix sont indiqués dans le bordereau de prix unitaires.

Le titulaire reconnait avoir complété et signé le bordereau des prix unitaires sur lequel se fondera le pouvoir adjudicateur pour effectuer les règlements relatifs à l'exécution du présent marché public.

Tous les prix indiqués sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de la date limite de remise des offres : avril 2026 ; ce mois est appelé : « MOIS ZÉRO ».

En vue de permettre une comparaison entre les différentes offres, des quantités indicatives ont été inscrites au cadre du détail quantitatif estimatif (DQE) inséré au BPU dont le montant total ne correspond pas à la valeur du marché public. Seuls les prix unitaires indiqués dans le bordereau de prix unitaires sont contractuels.

ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE PUBLIC - DELAIS D'EXECUTION

Le marché est notifié au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification pour un an.

Calendrier d'exécution des prestations

L'entreprise s'engage, pour la réalisation de ses prestations, à respecter les dates/périodes indiquées sur les bons de commande ainsi que les jours et plage horaires indiqués au BPU.

La personne publique est en droit (sans qu'il ne puisse lui être demandé un quelconque dédommagement) de modifier les dates d'intervention : décaler, ajouter et/ou supprimer des passages, s'il le juge nécessaire selon les impératifs, contrainte, prestations importantes ou évènements réalisés dans les bâtiments concernés par le présent marché.

Pour les interventions non urgentes, le délai entre la réception du bon de commande et la date d'intervention imposée ne pourra être inférieur à 11 jours calendaires.

Pour les interventions urgentes, ce délai peut être ramené à 1 jour (hors prestations nécessitant nacelle ou prestations à la corde).

RECONDUCTION :

Le marché public pourra être reconduit 2 fois par période de douze mois par décision tacite, la durée totale du marché public ne pourra pas excéder 3 ans. Le titulaire ne peut s'y opposer.

En cas de non-reconduction, le titulaire en sera informé.

Les montants annuels minimum et maximum seront identiques aux montants initiaux lors de chaque reconduction.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration (ATTRI2/DC4) mentionnant l'ensemble des informations suivantes :

1. La nature des prestations sous-traitées ;
2. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
3. Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
4. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
5. Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés au paragraphe ci-dessus.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES

Si compte unique

La Ville du Perreux-sur-Marne règlera les sommes dues au titre du présent marché public en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert :

Au nom de .....

.....

Sous le numéro .....

Code banque ..... Code guichet ..... Clé .....

Si répartition des paiements entre les différents membres du groupement
Chaque membre du groupement fournit respectivement son relevé d'identité bancaire (RIB).
Le délai de paiement est fixé à 30 jours.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5 du CCP. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les factures doivent être transmises **via Chorus Pro** et doivent comporter obligatoirement le numéro du bon de commande (numéro alphanumérique présent sur bon de commande reçu ou communiqué par le service prescripteur), ainsi que le numéro de SIRET de la commune (219 400 587 00016).

Avance : Sans objet

ARTICLE 8 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

L'offre ainsi présentée lie le soumissionnaire pendant toute la durée de validité de l'offre fixée à 4 mois à compter de la date limite de remise des offres.

ATTENTION : Si le présent marché public n'est pas signé par le représentant légal du soumissionnaire, le signataire doit obligatoirement avoir produit au niveau de la candidature un pouvoir daté et signé en original par le représentant légal l'autorisant à signer tous les documents relatifs à l'offre.
En cas de groupement, tous les membres du groupement doivent signer le marché public, sauf si le mandataire a été habilité par les autres membres du groupement à signer seul le marché public. Dans ce dernier cas, la signature doit être celle du mandataire habilité (le mandataire doit l'indiquer et avoir fourni au niveau de la candidature le document l'habilitant à signer au nom et pour le compte des autres entreprises membres du groupement).

Fait en un exemplaire original, A , Le
(Cachet et signature du soumissionnaire)

ARTICLE 9 - ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée et le présent acte d'engagement approuvé pour valoir marché public, sachant que seuls les prix unitaires sont contractuels et que le montant annuel du marché public sera compris **entre 0 €HT et 70 000 €HT.**

Le présent acte d'engagement comporte ……. annexe (s) énumérée (s) ci-après :

.....

.....

.....

.....

A Le Perreux-sur-Marne, le